

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2568

הצעת חוק ההתיישנות (תיקון – הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין תקופת ההתיישנות של תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18א בחוק ההתיישנות, התשי"ח–1958¹, בסעיף 18א(ב), בהגדרה "בן משפחה", בפסקה (2), אחרי "דוד או דודה" יבוא "או צאצאיהם".

דברי הסבר

על רקע הקשיים האינהרנטיים והאובייקטיביים שבפניהם ניצבים נפגעי עבירות מין במשפחה בבואם לדווח על מעשי גילוי עריות בחלוף שנים רבות, קבע המחוקק תקופת התיישנות מיוחדת לתביעה בשל פגיעה מינית והתעללות שבוצעו בקטין בידי בן משפחה או אחראי על שלומו של קטין. בשדה המחקרי ידוע כי נפגע גילוי עריות מתמודד עם מנגנון הבשלה מורכב, בעל מספר שלבים, שמוביל לכך שלעיתים חולפות עשרות שנים, בטרם יהיה מסוגל לפנות בהגשת תלונה או תובענה אזרחית. בפגיעה מינית שבוצעה בידי בן משפחה קרוב קיים קושי מיוחד בדיווח הנובע מעצם יחסי הקרבה והתלות המאפיינים את התא המשפחתי. נורמות של ציות למשפחה נמנות גם הן על הגורמים המוכרים כמעכבים דיווח במקרים של פגיעה בתוך המשפחה. התעללות מינית בקטינים בידי בן משפחה גורמת לפגיעה חמורה בכל מעגלי החיים של הנפגע, הנמשכת לרוב על פני כל תקופת חייו.

לפי המצב היום תביעות בשל תקיפה מינית או התעללות שבוצעו בקטינים בידי בני דודיהם, אינן נכללות בהסדר ההתיישנות הייחודי הקבוע בחוק, מאחר שלצורך ההסדר בני דודים אינם מוגדרים כבני משפחה. זאת, על אף שאין הבדל מהותי בין תהליך ההבשלה שהקטין נדרש לעבור עד שיהיה מוכן להגיש תלונה במקרים אלו, לבין התהליך אותו הוא עובר במקרים של פגיעה בידי בני משפחה אחרים. על פי נתוני מרכזי הסיוע הפועלים ברחבי הארץ ומקבלים עשרות אלפי פניות בשנה, קטינים רבים נפגעים מדי שנה מעבירות מין שבוצעו בידי בני דודיהם. מקרים רבים אינם מדווחים לרשויות החוק ואינם מגיעים לגדרו של הליך משפטי, בין היתר, בשל מוסד ההתיישנות המהווה חסם משמעותי בעניין זה.

על רקע זה מוגשת הצעת חוק זו המבקשת לקבוע כי ההסדר הייחודי לחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות שבוצעה בקטין בידי בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו, יחול גם על פגיעות שבוצעו על ידי בני הדודים של הקטין.

הצעת החוק היא פרי שיתוף פעולה עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/1022) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/3775). הצעת החוק זהה לפ/24/3775 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 112.

